

1500194-06.2020.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... no momento da prisão. Declarou que o roubo havia sido praticado por ele e por Eduardo, cuja fisionomia era muito parecida com a do réu (fls. 204).

Eduardo Jefferson dos Reis, irmão do réu, confessou a prática do roubo em concurso com os adolescentes e negou a concorrência do réu para o crime, dizendo que ele se encontrava no local, porque havia sido contratado para carpir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500194-06.2020.8.26.0363 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-06.2020.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2040802/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 9992438 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 664/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2040802 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 664/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2040802 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 664/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (por duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias

de tempo e local ali descritas, nessa cidade e comarca, previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos com os adolescentes Otávio Luís dos Reis Vicente e Rener da Silva do Prado e com nove indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo contra Valdenir Donizete Chagas, dois monitores de computador, um cofre, cinco torneiras, lençóis, cobertas, uma máquina de escrever, fios de cobre e de internet, pertencentes ao Hotel Sol do Mogi, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes supracitados, com eles praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2020 (fls. 81).

O réu constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (fls. 119/120).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, três testemunhas arroladas pela acusação e cinco testemunhas de defesa. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 183/184 e 203/204).

Convertidos os debates orais em memoriais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, opinando pela fixação de pena-base no mínimo legal. Requereu, ainda, a majoração da pena do crime de roubo pela presença de duas causas de aumento, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Ao final, pleiteou o reconhecimento do concurso material de infrações em relação ao crime disposto no artigo 244-B do ECA, por serem dois adolescentes, bem como a fixação de regime inicial fechado e se manifestou contrariamente à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 313/321).

O defensor do réu, por sua vez, pugna pela absolvição por falta de provas, em relação ao crime de roubo, argumentando que o reconhecimento na delegacia não obedeceu ao disposto no artigo 226 do CPP. Requer também a absolvição no tocante ao crime de corrupção de menores, alegando que esses já haviam praticado outros atos infracionais anteriormente. Subsidiariamente, requer a fixação de pena mínima e o afastamento das majorantes, além da fixação de regime de pena diverso do fechado e da concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 395/402).

É o relatório.

D E C I D O.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovada pela prova oral e pelas seguintes peças que instruíram o inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 08/17), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega (fls. 07) e laudo do local do crime (fls. 153/182)

Em juízo, o réu negou a prática dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, alegando que estava carpindo um terreno nas proximidades do local do crime, quando foi surpreendido pelos policiais. Disse, ainda, que um dos adolescentes era seu sobrinho e que o viu com os objetos suspeitos, enquanto retornava para sua casa para almoçar. Encerrou, declarando que estava trabalhando para um indivíduo de prenome Lindor e que apresentou as ferramentas de trabalho aos policiais (fls. 204).

A negativa do réu, entretanto, restou isolada nos autos.

O ofendido Valdenir Donizeti Chagas narrou a dinâmica do roubo com detalhes e com segurança reconheceu o réu e os adolescentes como os autores desse delito. Em juízo, afirmou que trabalhava no hotel como vigilante e que, durante a madrugada, foi rendido e ameaçado por indivíduos armados, que subtraíram diversos bens pertencentes ao hotel. Informou, ainda, que havia cerca de dez assaltantes e que, na delegacia, reconheceu sem sombra de dúvidas o réu e os adolescentes, que foram detidos pela polícia, ao retornarem ao local do crime para buscar o restante do bens subtraídos. Esclareceu, ao final, que todos estavam com os rostos descobertos e que, apesar da falta de energia elétrica, o ambiente ficou iluminado pelas luzes de faroletes e pela claridade do fogo atizado pelos roubadores (fls. 184). Na fase extrajudicial, relacionou os bens que foram subtraídos e relatou que uma parte do assaltantes chegou ao local em um veículo antigo enquanto a outra ingressou pelos fundos do imóvel. Relatou, ainda, que o réu e os adolescentes não portavam armas de fogo e que calculava em R\$ 20.000,00 o prejuízo do hotel (fls. 09).

A testemunha de acusação Kleber Rogério de Oliveira, representante da vítima, em juízo, confirmou a ocorrência do roubo, dizendo que foram subtraídos diversos equipamentos do hotel, assim como confirmou o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia (fls. 184). Na fase inquisitiva, relatou que tomou conhecimento do crime pela manhã e que, por volta das 13h00, visualizou três indivíduos no interior do hotel na posse de fios de cobre. Prosseguiu, relatando que passou a localização deles para os policiais civis e que esses conseguiram detê-los e conduzi-los à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima (fls. 10).

Os Policiais Civis Jairo Marcos Pereira Passos e Carlos Juliano Martins, em juízo, relataram que foram acionados para atender a ocorrência de roubo no "Hotel Sol do Mogi" e que, posteriormente, foram avisados pelo gerente Kléber que os roubadores haviam voltado ao local do crime para pegar parte dos produtos subtraídos. Prosseguiram, relatando que detiveram o acusado e os adolescentes a poucos metros do hotel, com fios de cobre em poder deles, e que Rener indicou onde estavam escondidos os monitores e o cofre (fls. 184). Na fase extrajudicial, informaram que a vítima lhes relatou que, por volta de 3h00, fora rendida por cerca de doze indivíduos, dois deles armados com pistolas, e que esses subtraíram dois monitores, um cofre, torneiras, lençóis, cobertas, uma máquina de escrever, fios de cobre e fiação de internet. Informaram, ainda, que, por volta de 13h00, a testemunha Kléber entrou em contato, relatando que três indivíduos haviam regressado ao hotel para buscar o restante dos bens subtraídos. Disseram que, imediatamente, deslocaram-se para lá, e lograram deter o réu e os adolescentes Rener da Silva Prado e Otávio Luiz dos Reis, os quais traziam consigo fios de cobre. Encerraram, dizendo que a vítima os reconheceu como autores do roubo e que Rener confessou a prática do delito e a participação do outro menor, bem como indicou o local onde estavam escondidos os monitores e os cofres (fls. 11/13).

As testemunhas de defesa Gleise Cristina da Silva Mendonça e Maria Aparecida Rodrigues Pereira atestaram a boa conduta social do réu e confirmaram a alegação dele de que, no dia dos fatos, havia ido à residência do filho para visitá-lo. A primeira testemunha declarou também que o réu foi ao bairro Novacoop para carpir um terreno (fls. 184).

O adolescente Otávio Luís dos Reis Vicente declarou que era sobrinho do réu e negou a participação dele no crime. Disse que, juntamente com outros dois indivíduos, cujas identidades não podia fornecer, entrou no hotel, que se encontrava vazio, e furtou somente os fios de cobre. Disse, ainda, que retornou ao local, no dia seguinte, para buscar a res furtiva, e que, nessa ocasião, deparou-se com o seu tio e, logo em seguida, com a polícia (fls. 184).

O adolescente Rener da Silva Prado negou a participação do acusado no crime, dizendo que ele era trabalhador e que estava carpindo um terreno no momento da prisão. Declarou que o roubo havia sido praticado por ele e por Eduardo, cuja fisionomia era muito parecida com a do réu (fls. 204).

Eduardo Jefferson dos Reis, irmão do réu, confessou a prática do roubo em concurso com os adolescentes e negou a concorrência do réu para o crime, dizendo que ele se encontrava no local, porque havia sido contratado para carpir um terreno vizinho (fls. 204).

Importante salientar que os depoimentos da vítima, da testemunha Kléber e dos policiais civis são dignos de plena credibilidade, porque, além de estarem em consonância com todas as provas produzidas nos autos, não há nenhum indício de que os depoentes, pessoas isentas que nenhum motivo tinham para inventar injusta acusação, tenham faltado com a verdade para prejudicar o acusado ou legitimar suas ações.

Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer

as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALOR. Os Tribunais, de forma inteligente, lógica e razoável, aceitam, como prova bastante, o depoimento único das vítimas ou ofendidos, seus empregados ou policiais envolvidos em diligências. Examina-o pelos elementos que contém, confronta-o com as outras provas ou indícios obtidos na instrução e discute-se a pessoa do depoente. Se a prova sobrevive depois desta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. Com muito mais razão, então, deve ser a aceitação de declaração de pessoa desvinculada da vítima e do acusado, quando sua declaração é idônea, em harmonia com as anteriores, convincente e não nulificada por outros elementos de prova. É o caso em tela, onde as declarações da vítima e dos policiais civis e militares informam sobre o assalto e seu co-autor. (...)" (Apelação Crime nº 70009025347, 8ª Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado Em 25/08/2004).

Os depoimentos das testemunhas de defesa Gleise e Maria Aparecida, por sua vez, não contém informações relevantes para o desfecho da ação, pois, ainda que sejam verídicas as assertivas constantes deles, não há elementos suficientes para inocentar o acusado, haja vista que o fato de ele ter ido à casa do filho ou carpido um terreno no bairro Novacoop não o impedem de ter praticado o delito. As declarações judiciais e extrajudiciais prestadas pelos adolescentes não gozam de nenhuma credibilidade, em razão da falta de harmonia e de coerência.

O adolescente Otávio apresentou quatro versões distintas. Na delegacia, negou ter participado do crime ocorrido durante a madrugada, dizendo que foi somente buscar os fios com o adolescente Rener. Disse, ainda, que o tio estava passando pelo local e que o ajudou a carregar os fios de cobre sem nada saber a respeito da procedência deles (fls. 15). Já na oitiva informal, declarou que foi ao hotel de madrugada com Rener, e que ambos retornaram mais tarde para buscar os fios de cobre, as roupas de cama e as garrafas de bebidas que haviam subtraído e escondido próximo à rodovia (fls. 290). Perante o juiz da Vara da Infância e Juventude, afirmou que ofereceu dinheiro ao réu, para que esse o ajudasse a carregar os fios de cobre que havia subtraído do hotel (fls. 284/289). E, por fim, ao ser ouvido no presente processo, declarou que invadiu o hotel durante a madrugada com outros dois indivíduos, cujos nomes não podia declinar, e que furtou somente fios de cobre (fls. 184).

O mesmo ocorre nos depoimentos do adolescente Rener, pois esse, apesar de ter afirmado ao delegado de polícia que havia ingressado no hotel durante a madrugada, desarmado, e praticado o furto de fios de cobre sozinho (fls. 16), em juízo, declarou que cometeu o crime de roubo juntamente com o irmão do réu e o adolescente Otávio, versão totalmente inverossímil, haja vista que nem mesmo o próprio réu alegou em sua defesa, nas ocasiões em que foi interrogado, que o crime havia sido cometido por seu irmão.

Em razão das contradições apontadas, não merecem nenhum crédito as declarações dos adolescentes e da testemunha Eduardo que isentam o acusado de responsabilidade pelo crime.

Ademais, se fosse verídica a assertiva de que o réu estava no local trabalhando, a defesa teria arrolado o proprietário do terreno como testemunha para confirmar tal alegação. Além disso, no auto de exibição e apreensão constariam os supostos equipamentos de trabalho do réu.

Além disso, não é crível que, sendo o acusado inocente, os adolescentes e a testemunha Eduardo demorassem quase um ano para apontar o verdadeiro roubador. Por outro lado, a prova acusatória é suficientemente forte para embasar um decreto condenatório, haja vista que o réu, além de ser reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, foi detido com a res furtiva em seu poder e não apresentou nenhuma justificativa idônea.

Como é cediço, em crimes de natureza patrimonial, a posse da res furtiva gera a

presunção de responsabilidade criminal do possuidor, invertendo o ônus da prova. Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

"(...) em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova, para impor-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório (RJDACrim - volume 1, janeiro/março 1989, pág.103 - Rel. S. Braz)".

Devem ser reconhecidas, ainda, as causas de aumento da pena previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, pois as provas colhidas não deixam nenhuma dúvida quanto ao concurso de pessoas, já que demonstram ter havido entre eles uma perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

A despeito de as armas do crime não terem sido apreendidas, deve incidir essa causa aumento, diante da afirmação categórica da vítima, que disse ter sido ameaçada por dois indivíduos armados com pistolas. Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

"A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava revólver" (Ap. 906.377.3/6, 7ª C., rel. Ivan Marques, 25.05.2006, v.u.)

Restaram provadas, também, a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Como já dito anteriormente, ficou cabalmente comprovado nos autos que o roubo o foi praticado em concurso com os adolescentes Rener e Otávio.

Esse crime é formal, bastando para a sua tipificação o mero cometimento de crime em concurso com menor de idade, sem a necessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor.

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Diante disso, não merece abrigo a tese da Defesa no sentido de que o fato não se subsume ao tipo penal, por se tratar de adolescentes já corrompidos, com envolvimento em outros delitos.

A pena dessa infração penal deve ser aumentada de 1/3 (um terço), se a infração cometida pelos adolescentes estiver incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90 (artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90).

No caso em tela, os adolescentes cometeram um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, o qual se encontra inserido no rol do referido artigo (artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei dos Crimes Hediondos).

Como bem asseverou a douta representante do Ministério Público, há concurso material de crimes e as penas devem ser somadas, pois, por se tratar de dois adolescentes, foram cometidos dois crimes de corrupção de menores.

Comprovadas, pois, a ocorrência das infrações penais supracitadas e a responsabilidade criminal do acusado por elas, a procedência da denúncia e a consequente condenação do réu é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 44/47). Quanto às demais circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade, enquanto medida de reprovação da conduta, possui grau moderado e que as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são aqueles próprios dos delitos dessa natureza, uma vez que todo delito de roubo resulta em prejuízos materiais e traumas psicológicos para as vítimas. Ademais, inexistem nos autos informações que permitam a aferição, de forma responsável, da personalidade e da conduta social do acusado. Assim, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base de cada delito em seu mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, para o crime de roubo, e um ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores.

Como o crime de roubo foi cometido com concurso de agentes, exaspero a pena em 1/3 (um terço), para que atinja cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-

multa.

Pelo emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), para que resulte em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa.

Majoro cada uma das penas do crime de corrupção de menores em 1/3 (um terço), para que perfaçam um ano e quatro meses de reclusão.

Ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de alterar o cômputo das penas, elas devem ser estabilizadas nos montantes acima.

Em virtude do concurso material de infrações, o réu deve ser condenado a uma pena total de onze anos, seis meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal movida pela Justiça Pública para condenar o réu LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DOS REIS a uma pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 21 (vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (por duas vezes).

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o efetivo pagamento, nos termos do § 2º do artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 628/338).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais, haja vista que o crime foi cometido com grave ameaça e apenado com pena superior a quatro anos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

A forma como foi praticado o roubo, isto é, com grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo contra a vítima e concurso de agentes, revela a periculosidade de seus executores, de modo que a prisão preventiva continua necessária para garantia da ordem pública, motivo pelo qual não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Oficie-se, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA